Rechtsstand 10/2026 (R5)

23.10.2026 · Wer prüft uns, welche Fristen gelten, welche Rolle wir haben – Einschätzung, keine Rechtsberatung.

Worum geht es?

Die Rechts-Prüfbox der KI-Denkschrift und die Leitplanken der Roadmap trugen den Stand August 2026. Seitdem ist der Digital Omnibus in Kraft, Deutschland hat ein KI-Gesetz, die Haftungsrichtlinie ist vom Tisch, und die Kommission hat Art. 50 konkretisiert. Vier Punkte, einmal sauber.

Was sich geändert hat

• Digital Omnibus (27.07.2026): Hochrisiko-Fristen auf 02.12.2027 und 02.08.2028 verschoben – Art. 50 unverändert seit 02.08.2026. Fristen verschoben heißt nicht Pflichten weg.
• KI-MIG (29.07.2026): Bundesnetzagentur ist Marktaufsicht, Anlauf- und Beschwerdestelle; Bußgeld ist letztes Mittel nach Anordnung
• KI-Haftungsrichtlinie fallengelassen: Haftung läuft über Produkthaftung, Software ist Produkt – wer das Werkzeug kommerziell einbettet oder verändert, prüft auch Art. 25 (Rollenwechsel)
• Registrierungs-Nuance (Art. 49 Abs. 2): eine Ausnahme bei Anhang III Nr. 4 ist zu dokumentieren und zu registrieren – Prinzip 6 meidet den Anwendungsbereich stattdessen

Was das für die Software heißt

Alles schon gebaut. Art. 4 → llm literacy (R4); Art. 50 → Banner, Marker, llm approve (R3); Anhang III → Teams statt Personen bis in die Rohdatei (R1); Quelltexte sind Daten (R2). Der Rechtsstand bestätigt die Architektur, er ändert sie nicht.
Die Denkschrift folgt später. Die Prüfbox-Ergänzung liegt als v2.3-Kandidat bereit; veröffentlicht wird nach dem nächsten Core-Group-Termin.
Einschätzung, keine Rechtsberatung. Jeder Absatz trägt den Vermerk; vor der Einführung juristisch prüfen.

Wo es steht

```
docs/portfolio_roadmap_solution-lagebild.md  # Rechtliche Leitplanken, Nachtrag 10/2026
docs/modules/llm.de.md                        # Rechtsrahmen des Moduls (Tabelle)
```